

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CỬ CHI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 132/2020/HS-ST
Ngày: 27-7-2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CỬ CHI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Châu Thị Thanh Thà

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Phạm Thị Ngọc;
2. Ông Nguyễn Ngọc Cảnh;

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Như Ngọc – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Cử Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cử Chi, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Hiếu – Kiểm sát viên.

Trong ngày 27 tháng 7 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cử Chi, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 120/TLST-HS ngày 17 tháng 6 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 125/2020/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 7 năm 2020 đối với bị cáo:

Họ và tên: Lâm Tuấn A, sinh năm: 1984 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp P, xã P, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 02/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lâm Văn C và bà Phan Thị Hồng V; bị cáo chưa có vợ và con.

Tiền án:

Ngày 07/5/2007, Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 02 năm 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Chấp hành án xong ngày 21/10/2008.

Ngày 30/9/2010, Tòa án nhân dân thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xử phạt 08 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Chấp hành án xong ngày 27/12/2017.

Tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ chuyển tạm giam từ ngày 08/4/2020 đến nay.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- Bị hại: Ông Nguyễn Thành P, sinh năm 1967 (vắng mặt);

Địa chỉ: Ấp P, xã P, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Ông Trần Hà T, sinh năm 1988 (vắng mặt);

Địa chỉ: Ấp P, xã P, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Lâm Tuấn A không nghề nghiệp, nghiện chất ma túy nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của người dân bán lấy tiền tiêu xài. Vào khoảng 01 giờ 50 phút ngày 07/4/2020, Tuấn A điều khiển xe đạp trên đường Tỉnh lộ 15, tổ 89, ấp Phú Bình, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, Tuấn A phát hiện cửa sổ nhà ông P mở và trong nhà sáng đèn nên dừng lại quan sát. Tuấn A nhặt một cây tầm vông dài khoảng 05m cầm trên tay leo rào đột nhập vào khuôn viên nhà ông P, thấy ông P đang nằm ngủ, Tuấn A dùng tay trái đưa qua khung cửa sổ lấy trộm một điện thoại di động màu đen, hiệu Iphone X và 03 cái đồng hồ đeo tay để gần cửa sổ nơi ông P nằm ngủ. Sau đó, Tuấn A lấy cây tầm vông đưa qua cửa sổ câu lấy một quần dài màu đen của ông P treo tại giá treo quần áo ra ô cửa sổ, rồi leo rào tẩu thoát về nhà kiểm tra phát hiện trong túi quần dài đen có một cái bóp, bên trong bóp có 6.000.000 đồng và một số giấy tờ tùy thân của ông P. Tuấn A ném bỏ cái bóp phía sau nhà (đã thu giữ được) và ném bỏ 03 chiếc đồng hồ ở khu vực rừng cây cách nhà 50m (không thu giữ được). Tuấn A mang điện thoại di động Iphone X bán cho cửa hàng điện thoại di động Nhật Khang tại số 02 Nguyễn Văn Khạ, ấp Phú An, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh cho ông Trần Hà T. Tuấn A sử dụng toàn bộ số tiền bán điện thoại và tiền lấy trộm trong bóp, tổng cộng là 9.000.000 đồng đưa cho người thanh niên tên T (chưa rõ lai lịch) mua chất ma túy để sử dụng chung. Cùng ngày, ông P trình báo Công an xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi xử lý.

Qua khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lâm Tuấn A phát hiện thu giữ 01 cái quần dài màu đen, hiệu Việt Tiến; 01 cái bóp da màu đen, bên trong có 01 chứng minh nhân dân, 01 giấy phép lái xe, 01 giấy đăng ký xe mô tô, 01 thẻ đoàn viên, 01 thẻ bảo hiểm y tế, 01 thẻ ATM của Ngân hàng Viettinbank, 01 thẻ ATM của Ngân hàng BIDV tất cả đều mang tên Nguyễn Thành P.

Bản kết luận định giá tài sản số 100/KL-HĐĐGTS ngày 09/4/2020 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi kết luận:

- 01 điện thoại di động màu đen 64GB, hiệu Iphone X mua năm 2018 có giá trị 9.000.000 đồng;

- Quần dài vải màu đen nhãn hiệu Viettien size 82 mua năm 2019 giá 580.000 đồng.

- Đối với 03 cái đồng hồ đeo tay, 01 bóp da màu đen, Hội đồng định giá từ chối định giá theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 10 Nghị định 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ.

Tổng giá trị tài sản thiệt hại là 15.580.000 đồng.

Vật chứng vụ án:

- 01 điện thoại di động màu đen hiệu Iphone X (do ông Trần Hà T giao nộp);

- 01 cái quần dài màu đen, hiệu Việt Tiến; 01 cái bóp da màu đen, 01 chứng minh nhân dân, 01 giấy phép lái xe, 01 giấy đăng ký xe mô tô, 01 thẻ đoàn viên, 01 thẻ bảo hiểm y tế, 01 thẻ ATM của Ngân hàng Viettinbank, 01 thẻ ATM của Ngân hàng BIDV tất cả đều mang tên Nguyễn Thành P, Cơ quan cảnh sát điều tra đã trả lại cho ông Nguyễn Thành P.

- 01 xe đạp màu trắng - cam có nhãn hiệu QueenBike @.

Tại bản cáo trạng số 126/CT-VKS ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố Lâm Tuấn A về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 2 Điều 173 của Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi giữ quyền công tố luận tội: Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với nội dung bản cáo trạng và các chứng cứ có tại hồ sơ. Bị cáo đã có hành vi trộm cắp tài sản của ông Nguyễn Thành P với tổng giá trị tài sản thiệt hại là 15.580.000 đồng. Do đó, đã có đủ cơ sở kết luận bị cáo Lâm Tuấn A phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 173 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải. Tuy nhiên, bị cáo có 01 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và 01 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” chưa được xóa án tích nên lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 173, điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Lâm Tuấn A mức án từ 03 (ba) năm đến 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù.

Vật chứng vụ án:

Đã trả lại cho chủ sở hữu gồm: 01 điện thoại di động màu đen hiệu Iphone X; 01 cái quần dài màu đen, hiệu Việt Tiến; 01 cái bóp da màu đen, bên trong có 01 chứng minh nhân dân, 01 giấy phép lái xe, 01 giấy đăng ký xe mô tô, 01 thẻ đoàn viên, 01 thẻ bảo hiểm y tế, 01 thẻ ATM của Ngân hàng Viettinbank, 01 thẻ ATM của Ngân hàng BIDV tất cả đều mang tên Nguyễn Thành P nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với chiếc xe đạp màu trắng – cam nhãn hiệu QueenBike @ đề nghị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước.

Phần dân sự: Bị hại Nguyễn Thành P đã nhận lại tài sản bị trộm gồm 01 điện thoại di động màu đen hiệu Iphone X, 01 cái quần dài màu đen, bóp da màu

đen và các giấy tờ tùy thân. Riêng số tiền 6.000.000 đồng và 03 cái đồng hồ đeo tay bị mất không thu hồi được, ông P không yêu cầu bị cáo bồi thường nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét.

Ông Trần Hà T là chủ cửa hàng điện thoại di động Nhật Khang không yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền đã mua điện thoại của bị cáo nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét.

Tại phiên tòa, bị cáo trình bày: Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh truy tố là đúng. Bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu và không có ý kiến gì.

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo đã ăn năn, hối cải về lỗi lầm của mình, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm trở về với gia đình và xã hội.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận vào khoảng 01 giờ 50 phút ngày 07/4/2020 tại nhà của ông Nguyễn Thành P thuộc ấp Phú Bình, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo đã có hành vi lấy trộm tài sản gồm 01 điện thoại Iphone X, 03 chiếc đồng hồ và số tiền trong bóp 6.000.000 đồng. Căn cứ vào bản kết luận định giá tài sản số 100/KL-HĐĐGTS ngày 09/4/2020. Tổng tài sản trị giá 15.580.000 đồng. Do vậy, cần có mức hình phạt nghiêm, áp dụng hình phạt tù có thời hạn mới đủ tác dụng trừng trị, răn đe, giáo dục bị cáo trong đấu tranh, phòng ngừa cho toàn xã hội. Do đó, đủ cơ sở kết luận bị cáo Lâm Tuấn A đã phạm tội “Trộm cắp tài sản”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm g khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi đã truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự công cộng và an toàn xã hội. Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là sai trái, phạm pháp, thế nhưng bị cáo vẫn thực hiện, chỉ với mục đích là cần có tiền tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy. Bị cáo có 01 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và 01 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” chưa được xóa án tích nên hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Do vậy, cần có mức hình phạt

ng nghiêm, áp dụng hình phạt tù có thời hạn mới đủ tác dụng trừng trị, răn đe, giáo dục bị cáo trong đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng ngừa cho toàn xã hội.

[3] Về giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Hội đồng xét xử xét thấy tại cơ quan điều tra và tại phiên toà bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Do vậy, cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Về tình tiết tăng nặng: Không có.

Về nhân thân của bị cáo:

- Ngày 07/5/2007, Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 02 năm 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Chấp hành án xong ngày 21/10/2008.

- Ngày 30/9/2010, Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xử phạt 08 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Chấp hành án xong ngày 27/12/2017.

[4] Vật chứng vụ án:

Đã trả lại cho chủ sở hữu là ông Nguyễn Thành P gồm: 01 điện thoại di động màu đen hiệu Iphone X; 01 cái quần dài màu đen, hiệu Việt Tiến; 01 cái bóp da màu đen, 01 chứng minh nhân dân, 01 giấy phép lái xe, 01 giấy đăng ký xe mô tô, 01 thẻ đoàn viên, 01 thẻ bảo hiểm y tế, 01 thẻ ATM của Ngân hàng Viettinbank, 01 thẻ ATM của Ngân hàng BIDV, Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với chiếc xe đạp màu trắng – cam nhãn hiệu QueenBike @ là phương tiện bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội nên Hội đồng xét xử tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước.

[5] Trách nhiệm dân sự:

Bị hại Nguyễn Thành P đã nhận lại tài sản bị mất trộm gồm 01 điện thoại di động màu đen hiệu Iphone X, 01 cái quần dài màu đen, bóp da màu đen và các giấy tờ tùy thân. Riêng số tiền 6.000.000 đồng và 03 cái đồng hồ đeo tay bị mất không thu được, ông P không yêu cầu bị cáo bồi thường và xin xét xử vắng mặt. Hội đồng xét xử không xem xét.

Ông Trần Hà T không yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền đã mua điện thoại của bị cáo là 3.000.000 đồng và xin xét xử vắng mặt. Hội đồng xét xử không xem xét.

[6] Đối với người thanh niên tên T mà bị cáo đưa cho 9.000.000 đồng mua ma túy chưa xác minh được lai lịch nên Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý sau là phù hợp. Hội đồng xét xử không xem xét.

[7] Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của Luật Phí và lệ phí năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Lâm Tuấn A phạm tội “Trộm cắp tài sản”.

- Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 173, điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt: Bị cáo Lâm Tuấn A 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 08/4/2020.

- Áp dụng khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015;

Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước 01 xe đạp màu trắng – cam, có nhãn hiệu QueenBike @.

Vật chứng được liệt kê tại phiếu nhập kho vật chứng số 104/PNK ngày 25/5/2020 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi.

- Áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật Phí và lệ phí năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án, buộc bị cáo Lâm Tuấn A phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

- Áp dụng Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tổng đạt hợp lệ.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi;
- Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh;
- Công an huyện Củ Chi;
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Củ Chi;
- Bị cáo;
- Bị hại;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án;
- Lưu: Hồ sơ, văn phòng.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

(Đã ký)

Châu Thị Thanh Thà